



Nr. 322 Ministerbesprechung vom 21. Oktober 1927, 16.30 Uhr im Reichstagsgebäude

R 43 I/1424, Bl. 303–308

Anwesend: Marx, Hergt, Stresemann, v. Keudell, Köhler, Curtius, Brauns, Geßler, Schätzel, Koch, Schiele; RSparkom. Saemisch; StS Pünder, Meissner, Popitz; MirDir. Zechlin, Dorn; MinR Feßler, Vogels; Protokoll: ORegR Wienstein.

Beginn: 16:30

Ort: Reichstagsgebäude

[Tagesordnung]

1. Politische Lage im Verhältnis zu Bayern.
2. Ostpreußenprogramm.
3. Frage der Ablösung von Staatsrenten und ähnlichen Renten. [...]
4. Verwaltungsreform.
5. Frage der Einberufung der Mitglieder der Zentralstelle für die Gliederung des Deutschen Reichs.
6. Einschränkung von gesellschaftlichen Veranstaltungen. [...]
7. Frage der Verfassungsmäßigkeit des hessischen Wahlgesetzes. [...]

1. Politische Lage im Verhältnis zu Bayern.

Der Reichskanzler führte aus, daß eine Reihe von Maßnahmen der Reichsregierung in der letzten Zeit erheblichen Widerstand bei der Bayerischen Staatsregierung ausgelöst hätten. Die Bayerische Staatsregierung führe vor allem über folgende 3 Punkte Beschwerde¹:

- a) Die Erhöhung des Anteils der Länder an dem Aufkommen der Einkommen- und Körperschaftssteuer von 75 auf 80% sei von der Reichsregierung abgelehnt worden.
- b) Trotz der Gegenwünsche der 3 beteiligten Länder² werde an der Errichtung eines gemeinsamen Landesamts für die Pfalz, Baden und Württemberg festgehalten.
- c) Der Entwurf des Steuervereinheitlichungsgesetzes werde von der Reichsregierung trotz dringender bayerischer Gegenvorstellungen weiter verfolgt; Termin für die Beratung der Reichsrats-Ausschüsse stehe am 8. November an.

¹ Siehe dazu Dok. Nr. 320 und Nr. 321.

² Bayern, Württemberg und Baden.

Staatssekretär Dr. Popitz erklärte, die zu a) aufgeworfene Frage entscheide sich schon dann, wenn man die reparationspolitische Lage bedenke. Es sei selbstverständlich ganz unmöglich, die Länder an dem Aufkommen an Einkommen- und Körperschaftssteuer noch mehr zu beteiligen, als bisher. Die Länder seien darüber unterrichtet gewesen, daß eine Besoldungserhöhung im Reich und damit zwangsläufig auch in den Ländern spätestens vom 1. Oktober d. J. ab bevorstehe. Das Reich trage die Mehrkosten dieser Besoldungserhöhung zu einem großen Teil durch Ersparnisse auf anderen Gebieten im Jahre 1927. Im Jahre 1928 rechne das Reichsfinanzministerium auf ein erheblich größeres Aufkommen hauptsächlich an Einkommen- und Körperschaftssteuer. Dieses größere Aufkommen komme natürlich auch den Ländern zugute, die Länder seien hierüber auch vom Reichsfinanzministerium an der Hand zahlenmäßiger Unterlagen unterrichtet worden³.

Zu c): In bezug auf den Entwurf des Steuervereinheitlichungsgesetzes müsse er bemerken, daß hier eine gesetzliche Bindung vorliege, welche die Reichsregierung zur Einbringung des Gesetzentwurfs genötigt habe⁴.

Der *Reichsminister der Justiz* wies darauf hin, daß nach seiner Auffassung die Mehrheit des Kabinetts nicht mehr geneigt sei, den Entwurf des Steuervereinheitlichungsgesetzes mit besonderer Energie weiterzuverfolgen. Was die von Bayern gewünschte Abänderung des Finanzausgleichs anlange, so werde er es begrüßen, wenn der Reichsminister der Finanzen auch dem Reichskabinett gelegentlich die zahlenmäßigen Unterlagen für das vom Reichsfinanzministerium erwartete Mehraufkommen an Einkommen- und Körperschaftssteuer im Jahre 1928 mitteile.

Staatssekretär Dr. Popitz erwiderte, daß der Reichsminister der Finanzen schon selbst diese Absicht gehabt habe.

Der *Reichswirtschaftsminister* betonte, daß seine Fraktion und er persönlich sehr für eine energische Betreibung des Entwurfs des Steuervereinheitlichungsgesetzes sei.

Zu b): In der Frage des Landesarbeitsamts könne das Reichskabinett nach seiner Auffassung nachgeben.

Der inzwischen erschienene *Reichsminister der Finanzen* betonte mit Entschiedenheit, daß der Finanzausgleich zur Zeit nicht geändert werden könne. Der Entwurf des Steuervereinheitlichungsgesetzes werde am 8. November zum ersten Male im Reichsrat beraten. Da zahlreiche Abänderungsanträge vorlägen, werde die Beratung wahrscheinlich lange Zeit in Anspruch nehmen.

Der *Reichspostminister* führte folgendes aus:

Zu a): Nach seiner Kenntnis der Dinge verlange die Bayerische Staatsregierung jetzt nicht mehr so entschieden wie früher eine Änderung des Finanzausgleichs. Hier sei vielleicht auf anderem Wege eine Einigung mit dem Reich möglich, zumal Bayern vor allem darauf Gewicht lege, die durch die Besoldungserhöhung auch im Jahre 1927 bereits entstehenden Mehrkosten decken zu können und hierbei eine gewisse Hilfe des Reichs zu erfahren.

Zu b): An der zur Zeit geplanten Errichtung eines gemeinsamen Landesarbeitsamts für die Pfalz, Württemberg und Baden nähmen auch Württemberg und Baden Anstoß. Es müsse möglich sein, hier eine Lösung zu finden, die den Wünschen der Länder entgegenkomme.

Zu c): Bei der Behandlung des Steuervereinheitlichungsgesetzes müsse eine Vertagung erzielt werden. Hier handle es sich unbedingt um eine Koalitionsfrage, und er sei beauftragt zu erklären, daß eine nicht befriedigende Lösung Konsequenzen für den Bestand der jetzigen Koalition nach sich ziehen werde.

Der *Reichsarbeitsminister* führte aus, daß die Abgrenzung der Bezirke der Landesarbeitsämter hauptsächlich aus dem Bestreben erfolge, soweit als möglich zu sparen. Er sei überzeugt, daß die

³ Vgl. Dok. Nr. 311.

⁴ Nach § 4a des Finanzausgleichsgesetzes in der Fassung des Gesetzes zur Übergangsregelung des Finanzausgleichs vom 9.4.27 (RGBl. I, S. 91) war die RReg. verpflichtet, bis zum 1.10.27 den Entwurf eines Rahmengesetzes zur Regelung der Realsteuern vorzulegen. Gemäß dieser Bestimmung hatte die RReg. dem RR am 15. 7. den Entwurf eines Steuervereinheitlichungsgesetzes vorgelegt (RR-Drucks. 1927, Nr. 104).

Reichsanstalt auch Rücksicht nehmen werde, wenn sie alle Bedenken gegen die geplante Errichtung des Landesarbeitsamts für die Pfalz, Württemberg und Baden gehört habe. Er rechne bestimmt damit, daß die Reichsanstalt jedenfalls provisorisch den besonderen Verhältnissen der Pfalz Rechnung tragen werde, wenn das Reichskabinett in diesem Sinne an die Reichsanstalt herantrete.

Das *Reichskabinett* faßte folgenden Beschluß:

Zu a): Eine Änderung des Finanzausgleichs sei zur Zeit nicht möglich, jedoch könne den finanziellen Wünschen Bayerns auf anderen Gebieten vielleicht entsprochen werden, jedenfalls müsse hierüber mit Bayern noch gesprochen werden.

Zu b): An den Vorstand des Verwaltungsrats der Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenunterstützung solle vom Reichsarbeitsminister namens der Reichsregierung die Bitte gerichtet werden, bezüglich der Errichtung eines gemeinsamen Landesarbeitsamts für die Pfalz, Baden und Württemberg eine provisorische Entscheidung zu treffen, welche die Pfalz besonders berücksichtige. Gegen die vom *Reichsminister der Justiz* geäußerte Anregung, daß auch die von Baden und Württemberg auf diesem Gebiet geäußerten Wünsche von der Reichsanstalt geprüft werden müßten, erhob sich kein Bedenken.

Zu c): Es bestand Übereinstimmung darüber, daß der Bayerische Ministerpräsident in dem Antwortschreiben des Reichskanzlers zweckmäßig darauf hinzuweisen sei, daß die Verhandlungen im Reichsrat über den Entwurf des Steuervereinheitlichungsgesetzes nicht vor dem 8. November begönnen und daß infolge der zahlreichen Anträge zu dem Gesetzentwurf die Beratungen wahrscheinlich nicht allzusehnell vor sich gehen würden. Der Reichskanzler erklärte sich auch zu einem Satze des Inhalts bereit, daß er zu nochmaligen Besprechungen über diesen Punkt dem Bayerischen Ministerpräsidenten gern zur Verfügung stehe⁵.

2. Ostpreußenprogramm.

Der *Reichswirtschaftsminister* bezeichnete es als zweckmäßig, daß eine Verkündung des materiellen Inhalts des Ostpreußenprogramms⁶ entweder kurz vor oder gleichzeitig mit dem Wiederbeginn der Handelsvertragsverhandlungen mit Polen erfolge.

Der *Reichskanzler* stellte die Zustimmung des *Reichskabinetts* zu dieser Auffassung sowie ferner darüber fest, daß die formellen, mit dem Ostpreußenprogramm zusammenhängenden Fragen (Errichtung einer besonderen Reichsstelle usw.) noch vorher geprüft und entschieden werden sollen⁷.

3. Frage der Ablösung von Staatsrenten und ähnlichen Renten. [...]

4. Verwaltungsreform.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, daß er eine Verwaltungsreform dringend für erforderlich halte. Eine vorsichtige Andeutung in dieser Richtung habe er auch in seiner heutigen (21. X.) Reichstagsrede gemacht⁸. Er halte es für zweckmäßig, wenn eine aus dem Reichsminister des Innern, dem

⁵ Siehe das Schreiben des RK an den Bayer. MinPräs. vom 24. 10.: Dok. Nr. 325.

⁶ Vgl. dazu Dok. Nr. 298.

⁷ Siehe Dok. Nr. 328, P. 2.

⁸ Bei der Begründung des Besoldungsgesetzentwurfs hatte RFM Köhler im RT ausgeführt: Die RReg. sei sich vollständig klar darüber, daß „eine planmäßige Vereinfachung der Verwaltung des Reichs und auch auf den Gebieten durchzuführen ist, auf denen sich das Reich mit den Ländern und ihrer Selbstverwaltung begegnet. Im Zusammenarbeiten mit dem Herrn Reichssparkommissar hat das Reichskabinett diese Arbeit aufgenommen. Sie hofft dadurch zu der Vereinfachung der öffentlichen Verwaltung zu kommen, die als eine tragfähige Grundlage für die Gesamtbelastung der deutschen Volkswirtschaft anerkannt werden kann.“ (RT-Bd. 394, S. 11622).

Reichsarbeitsminister, dem Reichssparkommissar, dem Reichswirtschaftsminister und dem Reichsminister der Finanzen bestehende Kommission Vorschläge darüber ausarbeite, wie Sparmaßnahmen insbesondere auch auf den Gebieten möglich seien, auf denen sich die Zuständigkeit des Reichs und der Länder begegne. Eine Mitwirkung der Länder bei dieser Arbeit sei natürlich sehr erwünscht, werde aber vielleicht auf gewisse Schwierigkeiten stoßen.

Der *Reichspostminister* äußerte schwere Bedenken dagegen, daß auch der Reichsarbeitsminister und der Reichswirtschaftsminister dieser Kommission angehören sollten. Streng genommen seien diese Herren nicht zuständig. Im übrigen sei es auch äußerst bedenklich, die Arbeiten dieser Kommission auf Gebiete zu erstrecken, welche zur Zuständigkeit der Länder gehörten.

Der *Reichsminister des Innern* führte aus, daß in einer eventuellen Verlautbarung über die Einsetzung und die Arbeiten der Kommission vielleicht an die kürzlich mit den Ministerpräsidenten der Länder abgehaltene Sitzung⁹ angeknüpft werden könne. In diesem Zusammenhange schlage er für die nächste Sitzung mit den Ministerpräsidenten der Länder folgende präzise Fragestellung vor:

„Ist im Interesse von Ersparnissen in der öffentlichen Verwaltung eine Änderung oder Ergänzung der Reichsverfassung nötig? Wenn ja, auf welche Weise?“

Auch der *Reichsverkehrsminister* äußerte schwere Bedenken dagegen, daß der Reichsarbeits- und der Reichswirtschaftsminister der genannten Kommission angehören sollten.

Der *Reichssparkommissar* führte aus, daß die Hauptaufgabe dieser Kommission Materialbeschaffung sei. Im übrigen dürften die Dinge zunächst nur intern in Angriff genommen werden. Ein Hervortreten nach außen sei erst möglich, wenn man sicher wisse, was man wolle.

Der *Reichsminister des Innern* erklärte, seinen vorhin gemachten Vorschlag bezüglich einer präzisen Fragestellung für die nächste Besprechung mit den Ministerpräsidenten der Länder im Zusammenhange mit der jetzt erörterten Frage nicht aufrecht erhalten zu wollen.

Das *Reichskabinett* beschloß die Einsetzung einer besonderen Kommission für Vorarbeiten zwecks Erzielung von Ersparnismaßnahmen auf dem Gebiete der öffentlichen Verwaltung. Die Kommission soll aus dem Reichsminister des Innern, dem Reichsminister der Finanzen und dem Reichssparkommissar bestehen. Bei Prüfung anderer Reichsressorts sollen die betreffenden Ressortminister beteiligt werden, irgend ein Eingreifen in die Kompetenzen der anderen Reichsminister soll vermieden werden. Eine spätere Durchprüfung der Möglichkeiten, wie in den Ländern Ersparnismaßnahmen zu erzielen sind, wurde als zweckmäßig bezeichnet. Jedenfalls müsse ein derartiger Versuch gemacht werden. Von der Vorbereitung irgendwelcher gesetzlicher Maßnahmen ist zunächst Abstand zu nehmen.

5. Frage der Einberufung der Mitglieder der Zentralstelle für die Gliederung des Deutschen Reichs.

Der *Reichsminister des Innern* teilte mit, daß der Abg. Koch-Weser ihn in letzter Zeit wiederholt gefragt habe, ob er demnächst die Mitglieder der Zentralstelle für die Gliederung des Deutschen Reichs einberufen wolle¹⁰. Offenbar stehe dieser Wunsch mit den in letzter Zeit besonders lebhaft geäußerten Reformmaßnahmen auf dem Gebiete der öffentlichen Verwaltung in Zusammenhang.

⁹ Besprechung mit den Ministerpräsidenten der Länder am 3.10.27: Dok. Nr. 307.

¹⁰ Auf Beschluß der Nationalversammlung war Ende 1920 beim RIMin. eine „Zentralstelle für die Gliederung des Deutschen Reichs“ gebildet worden, deren Mitglieder zum Teil vom RT und vom RR gewählt und zum anderen Teil vom RIM berufen waren. Ihre Aufgabe bestand darin, zur Vorbereitung des Vollzugs von Art. 18 RV dem RIM Gutachten über Fragen der Änderung des Gebiets von Ländern und der Neubildung von Ländern zu erstatten. Seit 1923 hatte die Tätigkeit der Zentralstelle geruht. Ihr Vorsitzender war Koch-Weser (Aktenmaterial in R 43 I/1861; ein Schreiben Koch-Wesers an den früheren RIM Külz vom 2.12.26 betr. Wiederaufnahme der Tätigkeit der Zentralstelle in: Nachl. Koch-Weser, Nr. 36, S. 115–121).

Das *Reichskabinett* kam auf die Anfrage des Reichsministers des Innern, ob die Mitglieder der Zentralstelle für die Gliederung des Deutschen Reichs zur Zeit einzuberufen seien, zu dem Ergebnis, daß es zweckmäßiger sei, sie zur Zeit nicht einzuberufen¹¹.

6. Einschränkung von gesellschaftlichen Veranstaltungen. [...]

7. Frage der Verfassungsmäßigkeit des hessischen Wahlgesetzes. [...]¹²

¹¹ Auf Beschluß des Kabinetts Müller II vom 13.7.28 wurde die Zentralstelle aufgelöst; siehe diese Edition, Das Kabinett Müller II, Dok. Nr. 9, Anm. 15.

¹² Siehe dazu Dok. Nr. 327, P. 3.

Zitierhinweis

Nr. 322 Ministerbesprechung vom 21. Oktober 1927, 16.30 Uhr im Reichstagsgebäude in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Marx III und IV, bearb. von Günter Abramowski, 1988, S. 1007–1011 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/ma3-D322>